



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

**“LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL c/ ARTE GRÁFICO
EDITORIAL ARGENTINO SA s/CESE DE USO DE MARCA” Expte.
N°1773/2019**

Reg. N°62

Buenos Aires, 17 de julio de 2025.

Y VISTOS:

Para dictar sentencia en estos autos caratulados **“LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL c/ ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO SA s/CESE DE USO DE MARCA” Expte. N°1773/2019** que tramita ante este **Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil y Comercial Federal N°4, Secretaría N°8**, a mi cargo, de cuyo estudio,

RESULTA:

1. El 08/03/2019 **LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL (“LaLiga”)**, inicia **demanda** contra **Arte Gráfico Editorial Argentino (“AGEA”)** a fin de que se la condene a cesar en el uso indebido de las marcas de “LaLiga”, así como de otros signos distintivos confundibles con la misma; cesar en el uso, reproducción no autorizada, y en la fijación y retransmisión en internet de las emisiones de LaLiga, así como la comunicación al público de los mismos, por ser un acto de competencia desleal y violatorio de los derechos conexos de LaLiga.



#33239021#460819138#20250717130120972

Explica que La Liga Nacional de Fútbol Profesional es una asociación deportiva, creada en el año 1984, integrada por todas las sociedades anónimas deportivas, y clubes de fútbol de Primera y Segunda División de España que participan en competencias oficiales profesionales de fútbol.

Destaca que como entidad organizadora del Campeonato Nacional Español de Fútbol, tanto de primera como de segunda división, es la única titular de las facultades de comercialización y de los derechos de explotación comercial de sus contenidos audiovisuales, de todos los derechos y productos relacionados con el Campeonato, tanto en el mercado nacional español como en los mercados internacionales, y que es la encargada de comercializarlos bien sea directamente o mediante la contratación con terceros por medio de contratos de licencia.

Señala que ha tomado conocimiento de que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. ha puesto a disposición en sus páginas web “www.ole.com.ar”, “www.clarin.com”, “www.tn.com.ar” y “www.tycsports.com.ar”, extractos de los partidos de fútbol de las transmisiones audiovisuales del Campeonato, sin contar con la autorización correspondiente.

Detalla cómo se accede a dichas transmisiones en cada uno de los sitios referidos y manifiesta que antes de estas se muestra publicidad comercial, así como también son observables publicidades en la página, lo que le genera ingresos al titular de la web, al atraer clientela con las transmisiones de LaLiga.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Arguye que la difusión no autorizada de estos clips configura una infracción a sus derechos, que se da al ser utilizadas sistemáticamente las transmisiones y producciones de LaLiga sin permiso.

Postula que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. también reproduce en forma no autorizada la marca “LALIGATV” y “LALIGA” registradas bajo los números 3.763.307, 3.376.308, 3.593.350, 3.593.351 y 3.593.352 en el Instituto de la Propiedad Industrial (“INPI”), al reproducir los videos en infracción junto con la marca de La Liga Nacional de Fútbol Profesional y su propia marca.

Explica que tal uso no autorizado de su marca da la idea de que La Liga Nacional de Fútbol Profesional respalda o autoriza la transmisión de los contenidos audiovisuales de los partidos del Campeonato o aún que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. tiene una licencia.

Se expide acerca de los derechos de transmisión de LaLiga y sostiene que la titularidad de los mismos surge de la normativa española, en concreto del Real Decreto-ley 5/2015 del 30/04/2015.

Expresa que, de acuerdo con dicha norma, La Liga Nacional de Fútbol Profesional es la única cesionaria de las facultades de comercialización conjunta de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato.

Postula que el Decreto establece en primer lugar la titularidad de los derechos audiovisuales de las competencias de fútbol profesional a los clubes o entidades participantes y, en segundo lugar, la



obligación de éstos de ceder las facultades de su comercialización conjunta a las entidades organizadoras; en el caso en concreto, la entidad organizadora a la cual se ceden estas facultades es La Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Asevera que LaLiga es la única entidad autorizada para comercializar y ceder los derechos audiovisuales acontecidos en los eventos deportivos del Campeonato y que la extensión incluye transmisiones en vivo, pero también en diferido, y se refiere a la totalidad del evento, por lo que también incluye versiones resumidas o fragmentadas del mismo, es decir, los clips que usa la demandada en sus páginas web.

Señala que el Decreto fija las condiciones de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales objeto del mismo.

Se expide acerca de los derechos conexos sobre las transmisiones del campeonato.

Plantea que los derechos audiovisuales de los eventos deportivos del Campeonato, de los cuales es titular, se encuentran amparados bajo la normativa vigente como derechos conexos y esto tiene su razón de ser en las acciones que La Liga Nacional de Fútbol Profesional realiza para que pueda transmitirse el evento deportivo.

Cuenta que al ser la organizadora de las competencias, es quien crea y organiza la realidad (el evento deportivo) que se capta y muestra en las transmisiones audiovisuales amparadas como derechos conexos.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Indica que la legislación argentina prevé una excepción muy limitada respecto de la exclusiva explotación de los derechos audiovisuales de espectáculos deportivos.

Aduce que la Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y el decreto reglamentario N°1225/2010, implementan la excepción dispuesta en el artículo 15 del Convenio de Roma, el cual establece que “cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente convención en los casos siguientes: (...) b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad”.

Expone que la mencionada ley, en su capítulo VII regula, puntualmente en el artículo 77, el derecho al acceso universal —a través de los servicios de comunicación audiovisual— a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad.

Reseña que, en la actualidad y de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 801/18, la Jefatura de Gabinete ha absorbido las funciones de establecer y listar cuáles serán los acontecimientos de interés general.

Menciona que el artículo 78 dispone una serie de condiciones para la inclusión de un evento en el mencionado listado y que, a su vez, el artículo 80 dispone que cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos libremente elegidos en programas informativos no estarán sujetos a



contraprestación económica cuando se emitan, y tengan una duración máxima de tres minutos.

Postula que, de acuerdo con lo regulado por la autoridad correspondiente en las distintas Resoluciones a lo largo de los años, los eventos deportivos identificados como “acontecimientos de interés general” son aquellos partidos organizados a nivel nacional, en los cuales se vean involucrados equipos nacionales o aquellos organizados por entidades internacionales en los que participa la selección nacional.

Aduce que la normativa nacional limita la explotación de los derechos audiovisuales de la AFA, pero no así los de La Liga Nacional de Fútbol Profesional por lo que no existe excepción alguna en la legislación argentina que alcance a sus derechos por medio de la cual se justifique el accionar de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. toda vez que los mismos no encuadran dentro de los llamados “acontecimientos de interés general” por tratarse el Campeonato de LaLiga de un torneo local de España.

Asevera que no sería posible que los partidos del Campeonato español se encuentren contemplados como “acontecimientos de interés general” y que puedan verse amparados en el supuesto de información del artículo 80, todo ello debido a que se estaría regulando sobre un derecho extranjero sobre el cual no tiene jurisdicción el legislador argentino ni el ente responsable de regular las comunicaciones, por lo que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. no puede alegar excepción alguna para justificar su accionar.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Explica que La Liga Nacional de Fútbol Profesional comercializa los derechos audiovisuales del Campeonato en lotes de partidos completos o lotes de compilados de noventa segundos de cada partido.

Afirma que el accionar de la demandada infringe sus derechos por el mero hecho de reproducir el contenido de las emisiones de su propiedad sin la autorización de su titularidad y que eso implica una lesión ya que los derechos nacen con la emisión misma.

Sostiene que el obrar de la accionada es contrario a los usos honestos en materia comercial y a la buena fe, y afecta las relaciones contractuales de La Liga Nacional de Fútbol Profesional con sus otros cesionarios.

Arguye que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. incluye publicidad en todas sus páginas web y que en alguna de ellas arancela la consulta de sus “noticias” por lo que ante cualquier intento de la demandada de pasar la apropiación de los videos de La Liga Nacional de Fútbol Profesional bajo el manto del “derecho a informar”, se debe tener en cuenta que con cada “click” y cada visita, la accionada incrementa su tráfico para lograr más anunciantes interesados en ubicar publicidad comercial en sus páginas web.

Añade que la demandada también gana popularidad y flujo de usuarios a raíz de las publicaciones realizadas en sus portales, dentro de las cuales se puede ver los videos de los partidos del Campeonato lo que hace que genere ingresos y gane popularidad a costas de La Liga Nacional de Fútbol Profesional.



Refiere que en las distintas páginas web propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., es posible ver videos extraídos de diversas cadenas de deportes que son legítimos tenedores de los derechos de retransmisión.

Informa al respecto de una medida cautelar iniciada por La Liga Nacional de Fútbol Profesional, con una representación legal distinta, a comienzos del 2018. Cuenta que la misma tenía por objeto el cese del uso sin autorización de las obras audiovisuales de titularidad de La Liga Nacional de Fútbol Profesional y que también se solicitaba ordenar la baja de los contenidos de titularidad de LaLiga difundidos en las distintas páginas de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.

Expone que el reclamo fue presentado invocando la calidad de obras intelectuales de las transmisiones y que el mismo tramitó en el Juzgado Nacional en lo Civil N°107 bajo la carátula “Liga Nacional de Fútbol Profesional c/Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. s/Medida precautoria” Exp. N°28034/2018, que la medida cautelar solicitada fue rechazada por el Juez sin expedirse respecto de la cuestión de fondo y que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó lo resuelto por el a quo, también sin entrar al fondo del asunto.

Pondera que, tratándose de un reclamo con un objeto distinto al de estos actuados y dado que el Juez Nacional en lo Civil no ha resuelto respecto de la cuestión de fondo, la existencia de la solicitud de medida precautoria previamente realizada no obsta la tramitación del presente caso así como tampoco me impide conocer al respecto.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Concluye que el fundamento legal del pedido de cese de uso es triple, a saber: i) el uso de la marca de la actora por parte de la demandada, toda vez que constituye un uso en infracción a la Ley N° 22.362 de Marcas y designaciones (art. 4); ii) el uso de las emisiones de La Liga Nacional de Fútbol Profesional por parte de la demandada, toda vez que constituye un acto de competencia desleal parasitario, violatorio del art. 10 bis del Convenio de Paris, por aprovecharse parasitariamente del trabajo ajeno, violar la cláusula general de buena fe y actuar en contra de los usos honestos que deben prevalecer en materia comercial al desviar en forma ilícita de la clientela ajena; iii) el uso y difusión de las emisiones de La Liga Nacional de Fútbol Profesional sin permiso, toda vez que implica una violación de los derechos de La Liga Nacional de Fútbol Profesional conforme lo dispone la Convención de Roma.

Funda en derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba y plantea caso federal.

Solicita la publicación de la sentencia condenatoria a cargo y costa del demandado conforme al art. 34 "in fine", ley 22.362, de marcas y designaciones.

2. El 22/04/2019 la accionante [amplía demanda](#).

Manifiesta que acompaña prueba que demuestra la difusión no autorizada de los clips del Campeonato en el perfil de la red



social Twitter del Diario Olé y que, debido a las persistentes denuncias realizadas por La Liga Nacional de Fútbol Profesional, la red procedió a cerrar la cuenta del conocido diario de deportes.

Informa que ha iniciado acciones similares a la presente en distintos países de Latinoamérica para salvaguardar sus derechos, y combatir la piratería y la transmisión en forma ilegítima de los partidos del Campeonato.

Destaca que en Perú, La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha obtenido un fallo favorable del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ("INDECOPÍ"), quien le ha otorgado cinco medidas cautelares favorables y seis importantes sitios web en Perú que transmitían de forma ilegal y en directo partidos de la LaLiga Santander, así como otros contenidos, han recibido órdenes de bloqueo.

Aduce que el precedente de una medida cautelar como la mencionada en un país de América Latina es de extrema relevancia para las presentes actuaciones toda vez que no solo otorga una mayor legitimidad al reclamo, en tanto los derechos reclamados son mundialmente reconocidos, sino que también demuestra el real interés de velar por la efectiva protección de sus derechos audiovisuales en todo el mundo, y que la presente causa no se funda en un simple capricho, sino en derechos afectados por la demandada.

Plantea caso federal.

3. El 19/06/2019 ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. [opone excepciones y contesta demanda](#).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Opone excepción de incompetencia y solicita se ordene la acumulación de las actuaciones por conexidad a los autos caratulados “LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL c/ ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS” Expte. N°28034/2018 en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°107.

Opone excepción de falta de legitimación pasiva.

Efectúa una negativa pormenorizada de los hechos planteados en la demanda.

Niega la veracidad y el contenido de la diligencia notarial acompañada al ANEXO II, de las actas notariales acompañadas al ANEXO X y de la documentación acompañada en los ANEXOS I, VI, VII, VIII, IX y XXVII, por la parte actora.

Manifiesta que desconoce la totalidad de la documentación adjunta a la demanda, su contenido y autenticidad y, en particular, destaca que no hay forma de corroborar la presunta correspondencia entre las imágenes acompañadas por la contraria y las que supuestamente habría incluido AGEA en sus sitios web. Añade que no todas ellas habrían sido “constatadas” en las actas notariales que se adjuntan a la demanda como así tampoco se acredita que las imágenes que se incluyen en los anexos pertenezcan o hayan sido emitidas, entregadas o producidas por LaLiga.

Aduce que la actora sostiene que la legitimidad de su reclamo encuentra fundamento en la normativa española, aunque ello no



es así, pues aun cuando La Liga pudiera acreditar que posee los "derechos de comercialización" que invoca, la ley extranjera que cita es clara al disponer que los clubes o entidades participantes en la competición son los únicos titulares de los derechos audiovisuales inherentes a la misma y conservan al respecto sus prerrogativas, aún cuando hayan cedido las facultades de comercialización conjunta que se arroga la demandante.

Asevera que LaLiga se arroga el papel de "creadora" de obras protegidas por el derecho de autor y alega poseer un "derecho conexo" sobre las imágenes que comercializa, citando al respecto las potestades que otorga la Convención de Roma, todo lo cual desde el punto de vista jurídico es una aberración, ya que dicha Convención internacional otorga un derecho conexo a los intérpretes musicales sobre sus interpretaciones, a los productores de fonogramas sobre sus producciones y a los organismos de radiodifusión (La Liga española no lo es) sobre sus señales de radio o televisión, y no sobre los contenidos que éstos difunden.

Manifiesta que el reclamo es impreciso y falaz en su argumentación, lo cual se agrava cuando la accionante cita antecedentes relacionados con sitios "piratas" o con terceros que toman partidos completos para emitirlos en vivo y en competencia con quienes han adquirido los derechos para hacerlo, casos que en nada se relacionan con el de autos, pues aquí lo que se cuestiona es que un medio periodístico emita imágenes en forma limitada y con fines informativos una vez terminados los encuentros en cuestión.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Señala que la accionante pretende censurar el trabajo de los medios periodísticos argentinos para que, una vez terminado un partido, ellos sólo puedan informar en forma escrita o verbal pero sin mostrar ninguna imagen de ello a menos que previamente se abone a LaLiga el canon que en esta demanda se oculta, pero que sí se mencionó concretamente en la primera y fallida acción iniciada ante el fuero civil, y que se calcula en un valor de cientos de miles de euros al año.

Destaca que en el escrito de inicio se señala que las difusiones no autorizadas se realizarían a través de los portales web como ser www.clarin.com.ar, www.ole.com.ar, www.tn.com.ar y www.tyc.com.ar, y que los dos últimos sitios mencionados no pertenecen ni se encuentran registrados a nombre de AGEA, razón por la cual ninguna responsabilidad podría caberle al respecto, al punto que se omitirá cualquier referencia o imputación que en relación a ellos se realice en la demanda, por resultarle totalmente ajenas.

Se expide acerca de los sitios www.clarin.com.ar y www.ole.com.ar, y explica que, en cuanto a lo esbozado por la accionante respecto a que los mismos reproducirían en forma ilegítima imágenes del campeonato español y también de las marcas (logos) que, según se afirma, pertenecerían a la actora, todo ello entra en abierta contradicción con la legislación vigente y con la documentación que la propia accionante aporta al proceso.

Arguye que LaLiga confunde los derechos de transmisión de eventos deportivos con el derecho a la información relacionado con



los mismos: refiere a eventos u organizaciones de variados deportes, realzando su potencial económico, su organización hasta el más mínimo detalle, dando a entender que AGEA afecta o compite con quienes ostentan los derechos de transmisión de los encuentros, cuando desde todo punto de vista ello es falso toda vez que AGEA no transmite los partidos en su web, ni difunde imágenes en vivo, ni compite con quienes transmiten el evento, sino que simplemente informa sobre el mismo.

Añade que la accionante omite maliciosamente considerar que tanto LaLiga como los demás organizadores de eventos deportivos sacan provecho y se retroalimentan de la difusión que respecto de los mismos realizan los medios de comunicación, por lo cual, muy contrariamente a lo sostenido en la demanda, la difusión y recepción acotada de imágenes con fines informativos -amén de ser un derecho de la sociedad y de AGEA- no sólo no perjudica sino que beneficia a la accionante, y al desarrollo y difusión de su actividad.

Refiere que ya la actora ha intentado previamente censurar su actividad informativa a través de una medida cautelar que fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia.

Sostiene que la demandante no se limitó en aquel caso a pedir a la Justicia que ordene cautelarmente una restricción a la libertad de prensa, sino que también anunció una acción millonaria por los presuntos daños y perjuicios que dice haber padecido, con el objeto de amedrentar a quienes ejercen la actividad informativa y exigirles un pago que no tiene causa ni encuentra justificación alguna en los hechos ni en la legislación vigente.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Señala que LaLiga no posee los derechos que pretende hacer valer en la presente acción toda vez que omite señalar que, conforme surge del Real Decreto-ley 5/2015, artículo 2°, la titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley corresponde a los clubes o entidades participantes de la competición, que sólo ceden a organizadores las "facultades de comercialización conjunta" a su respecto, y lo hacen con el límite que impone el artículo 1° de la misma norma, según el cual la comercialización de derechos audiovisuales relacionados con el derecho español "se entiende sin perjuicio de la emisión de breves resúmenes informativos a que hace referencia el art. 19.3 de la Ley 7/2010".

Explica que, en consecuencia, los clubes siguen siendo titulares de los derechos sobre las imágenes y, además, jamás pudieron haber cedido a su respecto un derecho más extenso que el que les confiere la ley, por lo cual, si sus derechos se encuentran limitados por el derecho a la información, ese mismo límite aplica a los derechos que eventualmente le pudieran corresponder a LaLiga.

Aduce que la accionante podría comercializar derechos a quienes quieran adquirirlos, pero no surge de la legislación ni de ningún otro contrato o documento anexo a la demanda, que la actora tenga potestades para perseguir, prohibir, objetar o cuestionar la utilización de imágenes, y mucho menos si, como en el caso, el uso es legítimo y encuentra sustento en el derecho a la información.

Asevera que, de la propia demanda surge que la actora no tiene derecho para accionar como pretende, y ello amerita el rechazo de la acción en traslado.



Manifiesta que las grabaciones e imágenes cuya titularidad -sin acreditarlo- se arroga la actora y que motivan este reclamo no constituyen obras audiovisuales, ni en los términos de la legislación argentina, ni bajo los preceptos de los Tratados Internacionales que regulan el derecho de autor, ni tampoco según las previsiones de la ley española (bajo la cual se habrían celebrado los contratos que se invocan para justificar el reclamo).

Postula que las imágenes en traslado no son obras porque carecen de toda originalidad en el sentido que a dicho concepto otorgan las normas del derecho de autor y que cuando se trata de grabaciones de eventos deportivos, no se trata de un acto creativo en el cual queda plasmada la impronta original del "autor"; se trata, en el mejor de los casos, de un mero acto técnico de captación o reproducción de imágenes que lejos está de constituir una "obra" en términos de propiedad intelectual, por lo cual pretender que se está creando una obra al tomar imágenes de un partido de fútbol, definir la altura de la luz o indicar de qué tamaño debe pintarse la línea de cal del campo de juego es disparatado.

Niega que la demandante tenga un "derecho conexo" sobre las imágenes que refiere en su demanda, o que resulten por ende aplicables las normas que invoca a su respecto, como la Convención de Roma o el Acuerdo TRIPS.

Sostiene que la labor informativa desarrollada por AGEA resulta legítima, y por ello mal podría justificarse la pretensión de "cese de uso" de imágenes que persigue la demanda, pues de accederse a tal





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

pedido se admitiría un acto de censura en perjuicio de un medio periodístico y de las personas que se informan a través del mismo.

Explica que la publicación de las imágenes informativas que la actora reputa erróneamente como propias, se encuadra en el ejercicio de la libertad de prensa y expresión, y por ello goza de protección constitucional (art. 14 de la Constitución Nacional; art. 13, incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), que la protección constitucional mencionada autoriza a quien desarrolla una noticia o realiza una cobertura sobre un acontecimiento de interés general (como lo es un partido de la Primera División española, en donde juegan una cantidad importantísima de jugadores de nuestro país) a difundir imágenes informativas a su respecto, pues tanto los lectores de medios impresos como aquellos que lo hacen en línea tienen el derecho constitucional a recibir información adecuada y veraz al respecto.

Distingue que la actora pretende hacer un negocio no sólo del evento que organiza (que está en todo su derecho de hacerlo), sino también de la información relativa al evento en cuestión, y ello no puede ser admitido.

Aduce que el hecho de que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. emita información relativa a los partidos de La Liga Española de Fútbol, eligiendo por sí misma y bajo el límite legal, los tramos o sucesos del evento que le parezcan relevantes, no importa en modo alguno una vulneración a los derechos que se arroga la contraria, sino sencillamente el recto ejercicio del derecho constitucional a la libertad de prensa.



Destaca que se encuentran en juego los derechos constitucionales que protegen y garantizan el libre derecho de prensa, con el correlativo derecho de los ciudadanos a ser informados, y que la censura y/o injerencia que pretende ejercer LaLiga sobre el medio de prensa y las personas que se informan a través de él resultan inadmisibles y merecen un repudio por parte de la jurisdicción.

Indica que, tanto la legislación argentina como la española prevén expresamente la posibilidad de emitir extractos de eventos deportivos con fines de información.

Reseña que en nuestro país, la difusión en diferido y con fines informativos de imágenes de eventos deportivos (así como de otros eventos de interés desarrollados en público) es una práctica de larga data, pacíficamente avalada y respetada: así, la regla del art. 80 de la Ley 26.522 se estableció para plasmar en la ley lo que ya sucedía en los hechos.

Cita el artículo referido y aclara que el mismo no aplica sólo a los eventos "de interés relevante", sino a todo evento respecto del cual se requiera la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos informativos, libremente elegidos.

Argumenta que la existencia de derechos exclusivos acordados entre particulares trae aparejada no sólo la exclusión de parte de la población al pleno ejercicio del derecho de acceso sino además una potencial restricción de mercado en cuanto impiden la concurrencia de otros actores y, por ende, restringen irrazonablemente las vías de emisión y retransmisión de este tipo de eventos.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Señala la relevancia que tienen para la población este tipo de acontecimientos, en particular los de naturaleza deportiva.

Detalla que la Ley de Medios Audiovisuales N°26.522 se refiere al ejercicio del derecho de acceso a los estadios para elaborar extractos informativos, es decir, para obtener la noticia y generar la imagen con cámaras y elementos técnicos propios.

Postula que pretender, como lo hace la actora, que sólo los medios audiovisuales puedan informar o difundir imágenes de eventos deportivos o que sólo ellos puedan insertar publicidades al difundir noticias es inadmisibile, censurador y discriminatorio.

Asegura que ni Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. ni ningún otro medio requiere de autorización alguna ni debe pagar para informar, con palabras e imágenes, sobre lo acontecido alrededor de hechos, eventos o espectáculos de interés público, porque la emisión de extractos informativos de eventos deportivos se ampara en el derecho a la libertad de prensa y expresión.

Añade que, si por hipótesis, alguna protección le correspondiera bajo el derecho de autor a las imágenes que motivan el reclamo, la legitimidad de su difusión con fines informativos también encontraría sustento en el "derecho de cita" que consagran tanto la legislación interna como las normas internacionales aplicables en dicha materia.

Explica que el derecho de cita hace innecesaria toda autorización previa para proceder a la difusión de imágenes, máxime tratándose de información periodística; esa utilización es, además,



también como regla, no remunerada conforme lo dispuesto en art. 27 de la ley 11.723.

Expone que la eventual inclusión de las marcas o logos de la Liga o del emisor original del evento debe también, en su caso, ser evaluada desde esta óptica, y postula que jamás se arrogó la propiedad de las imágenes citadas y consignó siempre su fuente, lo cual por otro lado se condice también, por ejemplo, con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010 que reforma el decreto acompañado por la actora al Anexo III de su demanda, según el cual: *"durante la emisión del resumen deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición..."*

Asevera que las citas realizadas con respecto a las imágenes de marras sólo han tenido por objeto comentarlas o referirlas como parte de una noticia en un contexto informativo.

Plantea que no se encuentran comprometidos ni involucrados los derechos de transmisión, que la totalidad de las imágenes que LaLiga refiere en su demanda constituyen extractos de brevísima duración que, en caso de acreditarse su difusión, habrían sido siempre publicados en forma no simultánea (en relación al evento que les da origen, es decir, a modo de resumen y mostrando goles o imágenes relevantes de encuentros de fútbol ya emitidos en nuestro país, tal como surge de los logos que se observan en las imágenes: DIRECTV SPORTS, ESPN, FOX; etc.) y por lo tanto sin interferir en modo alguno en la transmisión que pudieran realizar quienes ostenten los derechos al efecto.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Pone de resalto que no se trata de imágenes en vivo ni de la transmisión (mucho menos en forma completa o extendida) de partidos de fútbol tal como lo intenta sugerir la actora, sino de la mera difusión de imágenes de eventos de interés público que ya han sucedido y por ende son "noticiables", siempre con fines informativos.

Explica que el titular de los derechos de transmisión puede cederlos en exclusiva a quien desee y a cambio de un precio, más tal prerrogativa no alcanza ni obsta al derecho de la ciudadanía a ser informada sobre el evento de interés y carácter público, y el correlativo derecho y deber de los medios de prensa de informar al respecto, sin que pueda exigírsele un pago en contraprestación o imponérsele qué decir o mostrar en relación a lo ocurrido.

Destaca que la actora y la demandada no resultan competidores, y lejos están de competir en un mismo mercado, pues la difusión de breves extractos con fines informativos no sólo no afecta la comercialización de derechos de transmisión sino que la potencia.

Añade que ni la Liga es un medio informativo, ni Arte Gráfico organiza eventos deportivos, por lo cual en modo alguno "compiten" en un mismo mercado.

Arguye que debe descartarse de plano la competencia desleal, en tanto que para que ello exista y el dueño de un contenido pueda oponerse a su uso por parte de cualquier otra persona, es preciso que ese uso pueda producir directa o indirectamente confusión, con el resultado de inducir a engaño a los consumidores, o que responda a un propósito de competencia desleal (cita "CNCIV Sala I, causa 10.624/08



"D'Auro", del 13/08/2013"), lo cual mal podría darse en el caso de autos porque todo el mundo sabe que los periódicos digitales no transmiten eventos deportivos, sólo informan acerca de ellos.

Propone que se distinga entre el uso sin autorización de una marca o contenido ajeno, como si fuera propio, de la mera referencia o mención de ella en la utilización de otro contenido o marca propia, pues mientras en el primer caso siempre habrá una infracción a los derechos marcarios, en el segundo dependerá de las circunstancias de cada caso, pues la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla (cita "Sala I, causa 2.117/09 "Gillette Company", del 26/03/09, entre otras, allí citadas")

Concluye que: i) la actora no es la titular de los derechos audiovisuales sobre las imágenes que refiere en su demanda, que tales imágenes no constituyen "obras" ni se encuentran protegidas por un derecho "conexo"; (ii) la pretensión de la demanda es censuradora, pues tiene por objeto impedir la difusión de imágenes o noticias vinculadas con hechos de interés general o exigir un pago por ello; (iii) los derechos de transmisión de un evento deportivo no se ven afectados por la difusión de noticias relacionadas con él, y tanto la legislación española como la argentina preservan el derecho de información por sobre la cesión de derechos en exclusiva; (iv) la actora es la única que afecta, con sus actos y acciones judiciales, la competencia en nuestro mercado, pues pretende que sólo los medios de comunicación audiovisuales que hayan adquirido los derechos de transmisión de sus eventos puedan informar a su respecto.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Ofrece prueba, funda en derecho y plantea caso federal.

4. El 11/10/2019 se resuelve rechazar la excepción de incompetencia articulada, con costas, y el 16/03/2020 la Sala III de la Excma. Cámara de apelaciones del Fuero confirma dicho decisorio, con costas.

5. El 29/07/2020 la actora denuncia hecho nuevo.

Expone que en el mes de junio de 2020 tomó conocimiento de que la demandada Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., a través de la web del diario Clarín inauguró una nueva subsección dentro de la sección “Deportes”, a través del cual compartía todos los goles de la carrera futbolística del deportista Lionel Messi.

Indica que, por medio de la publicación, disponible en el enlace <https://www.clarin.com/deportes/goles-lionel-messihistoria.html> y la cual se adjunta como prueba documental, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. continúa afectando los derechos marcarios y conexos sobre las transmisiones de La Liga.

Destaca que con la publicación afecta no solo los derechos de La Liga Nacional de Fútbol Profesional sino que también afecta los derechos conexos de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (“UEFA”).

Pone de resalto que, en la misma sección, la demandada promociona la inscripción al newsletter “Mundo Messi”, en el cual, como es evidente, continuarán compartiendo y reproduciendo material en infracción de los derechos LaLiga y la UEFA.



Reseña que, a fin de proteger sus derechos, junto con la UEFA enviaron, vía correo electrónico y carta documento, una carta conjunta a los letrados de la demandada a fin de solicitar la eliminación de todo material de cualquiera los partidos del Campeonato Nacional Español de Fútbol, así como también cualquier partido de la Champions League y/o cualquier otra propiedad intelectual de la UEFA y/o LaLiga, y que a la fecha de la denuncia en cuestión, los videos en infracción continuaban disponibles en el link antes mencionado.

Solicita que, al momento de juzgar y decidir, se tenga en cuenta la conducta de la demandada durante el presente litigio.

Sostiene que no puede hacerse referencia al derecho a informar como suele alegar la demandada, ya que la publicación supera la información por palabra sobre los 700 goles, y se apropia de todos los videos y emisiones propiedad de la parte actora, publicándolos en forma ordenada en una base de datos online.

6. Corrido el pertinente traslado, el 10/08/2020 la demandada [lo contesta](#) solicitando su expreso rechazo, con costas.

Postula que la demandante ya no sólo cuestiona que el medio informe a sus seguidores sobre los aspectos más relevantes de un evento público reciente, sino que también pretende impedirle que se haga eco de hechos o información relacionada con sus protagonistas, a punto tal que considera ilegítimo que refleje una hazaña deportiva del futbolista más famoso del mundo.

Arguye que no se trata de un “hecho nuevo” vinculado con la demanda inicial, sino más bien ante una ampliación extemporánea





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

de la demanda a partir de la inclusión de una nueva y exorbitante pretensión que modifica el planteo original de la actora, y lo lleva a límites insospechados.

Asevera que ni el presente caso ni los “hechos nuevos” denunciados se vinculan con derechos marcarios y/o derechos conexos, que la eventual inclusión de las marcas o logos del emisor de un encuentro deportivo dentro de una publicación o emisión periodística sólo tiene por objeto consignar la fuente de la información.

Reitera que tampoco tiene la actora un “derecho conexo” sobre las imágenes que comercializa.

Destaca que el “hecho nuevo” denunciado por la actora tampoco pone en juego los derechos de transmisión ya que no pueden confundirse (como ex professo lo hace la actora) los derechos de transmisión de un evento deportivo con el derecho a la información vinculado al mismo o a sus protagonistas.

Aduce que los goles de Messi, en este caso, constituyen extractos de brevísima duración en relación a los partidos en los cuales fueron marcados y son publicados dentro de un marco informativo, en forma no simultánea en relación al evento que les da origen.

Resalta que la labor informativa desarrollada por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. resulta a todas luces legítima y se encuentra específicamente amparada por la Constitución Nacional, que a su vez también protege el derecho que asiste a los ciudadanos de ser informados.



Refiere que es público y notorio que el hecho noticioso en cuestión fue reflejado por todos los medios del mundo y por ello cualquier aficionado pudo observar ese mismo día y los días subsiguientes cómo la hazaña era difundida por todo el planeta, con profusa difusión de imágenes, resúmenes y goles del astro argentino.

Expone que el acto de censura que se pretende validar a partir de una resolución judicial se ejercería a partir de absurdas y discriminatorias categorizaciones, pues pareciera que sólo los medios televisivos y sus seguidores estarían autorizados a informar/ser informados a través de la difusión de imágenes como las que originan esta ampliación del reclamo, mientras que los medios digitales no podrían cumplir de igual forma con su rol informativo, a menos, que se adquieran los contenidos que la actora cataloga y tasa a valores millonarios en su demanda.

Postula que la libertad de prensa y las manifestaciones vertidas por cualquier vía de comunicación social están protegidas por expresas disposiciones de la Constitución Nacional, y que son concebidas a la vez como un derecho individual y como una verdadera institución que caracteriza el contenido de nuestra organización política, por lo que la publicación de las imágenes informativas que la actora reputa infundadamente como propias se encuadra en el recto ejercicio de la libertad de prensa y expresión, y por ello gozan de protección constitucional conforme al art. 14 de la Constitución Nacional y a los art. 13, incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. El 15/08/2020 la demandada plantea recurso extraordinario federal contra la resolución de fecha 16/03/2020





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

(confirmación de rechazo de excepción de incompetencia) el cual es denegado por la Sala III el 29/10/2020.

8. El 16/04/2021 se admite el hecho nuevo planteado por la actora el 29/07/2020.

El 04/11/2021 se abren a prueba las presentes actuaciones produciéndose aquellas probanzas agregadas en autos.

El 06/11/2024 alega la parte actora y el 13/11/2024 hace lo propio la accionada, el 08/05/2025 se llaman AUTOS PARA SENTENCIA y

CONSIDERANDO:

I. Atento los términos en los que ha quedado trabada la cuestión litigiosa (*artículo 356, inciso 1, del Código Procesal*) cabe tener por admitido que la demandada publicó artículos periodísticos en los que incluyó vídeos con fragmentos de espectáculos deportivos correspondientes al Campeonato Nacional de Liga español (*cnfr. acta notarial acompañada al anexo X, la cual pese a haber sido desconocida en la contestación de demanda, no fuera impugnada en los términos del art. 395 del CPCCN*).

Asimismo, se verifica la vigencia y titularidad por parte de la accionante de las marcas mixtas "LALIGA", actas N°3593350 y N°3593352, en las clases 35 y 25, respectivamente, "LALIGA EXHIBITION", actas N°3704182 y N°3704183, en las clases 38 y 41, respectivamente, y "LALIGATV", actas N°3763307 y N° 3763308, en las clases 38 y 41, respectivamente, conforme la base de datos de la



Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (*cnfr. prueba informativa dirigida al INPI, producida mediante [DEOX incorporado el 02/11/2022](#)*)

II. Tal como ha quedado trabada la cuestión litigiosa, corresponde adelantar que los jueces no tienen la obligación de atender una por una y en forma exhaustiva todas las probanzas incorporadas, ni seguir a las partes en los diversos argumentos que hubieren articulado en resguardo de sus derechos. Sólo basta que lo hagan respecto de los que estimaren viables y decisivos para una adecuada solución; más aún, hasta pueden preferir algunas de las pruebas producidas, u omitir toda referencia a la que estimaren poco gravitante o no esencial. Esa es la doctrina reiterada que, en forma razonable y en concordancia con el buen sentido, cabe observar en la edificación de las sentencias judiciales (*conf. CSJN, Fallos: 311:1914; CNCCFed., Sala II, causa 5262 del 26/2/1998; Sala III, causas 6862 del 7/9/1990, 8014 del 4/10/1991, entre otras*).

III. Habida cuenta las cuestiones introducidas en la litis corresponde tratar, en un primer orden, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada.

La accionada opone excepción de falta de legitimación pasiva parcial y manifiesta que en el escrito de inicio se señala que las difusiones no autorizadas que motivan el reclamo se realizarían a través de los portales web www.clarin.com, www.ole.com.ar, www.tn.com.ar, www.tyc.com.ar, no estando estos dos últimos sitios bajo su pertenencia ni registrados a su nombre, razón por la que no puede atribuírsele responsabilidad al respecto.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Explica que la actora acompaña al anexo II de su demanda un acta de verificación notarial en la cual supuestamente se deja constancia de “determinada información que obra en NIC AR para probar la titularidad de ciertos dominios” y que de la misma surge que los cuatro dominios señalados precedentemente son de titularidad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. lo cual es falso.

Expone que los dominios www.tn.com.ar y www.tyc.com.ar son de titularidad de ARTE RADIO TELEVISIVO ARGENTINO S.A., que es una persona jurídica distinta a Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.

Procede a impugnar el documento agregado como Anexo II a la demanda y se forma el incidente de redargución de falsedad respectivo, [cuya caducidad fue declarada el 11/03/2025](#).

Corrido el pertinente traslado, la actora manifiesta mediante [presentación del 11/07/2019](#) que, debido a un error material, ha consignado en el acta acompañada en el escrito de demanda como Anexo II, que la demandada Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. era titular de las páginas web www.tn.com.ar y www.tyc.com.ar.

Expone que se ha realizado una nueva acta rectificatoria y destaca que no hubo mala fe por su parte sino que se cometió un simple error material en el acta respecto de las constancias emitidas por NicAr.

En función de lo reseñado, cabe recordar que, en principio, la legitimación para obrar es la cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso, que



coincide en la mayoría de los casos con la titularidad de la relación jurídica sustancial, cualidad que denota una relación de identidad lógica entre el efectivo titular de la acción y la persona que efectivamente la ejercita, o entre la persona del demandado y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida (*Fenochietto- Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. II, p. 229; CNFed. Civ. y Com., Sala III, causa 5424 del 3.5.88, etc.*); de ello se infiere claramente que la falta de legitimación pasiva se presenta cuando el demandado no es el titular de la relación jurídica sustancial, esto es, que no reviste la condición de persona habilitada por la ley para discutir sobre el objeto a que se refiere el juicio (*CNF.Civ. y Com., Sala III, causa 24/05 del 3.4.07; 7827/01 del 6.3.07*).

Expuesto lo anterior, es del caso señalar que ha sido la propia accionante quién sostuvo, al contestar el traslado de la excepción en cuestión oportunamente conferido, que había cometido un error material al designar los sitios web www.tn.com.ar y www.tyc.com.ar como de propiedad de la accionada cuando en realidad su titularidad corresponde a otra empresa, reconociendo de esta forma que la demandada no es la titular de la relación jurídica sustancial, es decir que no reviste la condición de persona habilitada por la ley para discutir sobre el objeto a que se refiere el juicio con relación a los sitios web www.tn.com.ar y www.tyc.com.ar.

En consecuencia, **corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva parcial opuesta por la demandada, con costas a la actora.**





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

III. Sentado ello, importa señalar que el Real Decreto-ley 5/2015 español (*el cual fuera acompañado al Anexo III de la demanda y, pese al desconocimiento formulado por la accionada, resulta [disponible para su consulta](#) en el sitio web oficial de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado española*) establece que la titularidad de los derechos audiovisuales de retransmisión en directo y/o diferido, en su integridad o en versiones resumidas y/o fragmentadas de los encuentros de las competiciones de fútbol profesional se atribuye a los clubes o entidades participantes, más **dispone la obligación de ceder las facultades de su comercialización conjunta a la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el caso del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División.**

Determina que dicha entidad, actora en la presente contienda, está obligada a comercializar los derechos cedidos mediante sistemas de adjudicación y explotación, que respeten los principios de igualdad y de libertad de empresa, y dentro del marco general de las normas españolas y comunitarias en materia de competencia. Asimismo, fija criterios en relación con el procedimiento para la comercialización y adjudicación de los derechos, con el sistema de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización conjunta y con las contribuciones obligatorias que se establecen.

En base a lo reseñado, cabe colegir que **la demandante es cesionaria de los derechos de comercialización de los contenidos audiovisuales relativos al Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División del fútbol profesional español.**



Sentado ello, cabe recordar que la demandante solicita que la accionada cese en: i) el uso de las marcas de La Liga Nacional de Fútbol Profesional, así como de otros signos distintivos confundibles con la misma; ii) el uso, reproducción no autorizada, fijación y retransmisión en internet de las emisiones de LaLiga, y la comunicación al público de los mismos, por ser violatorio de los derechos conexos de LaLiga; iii) los actos de competencia desleal que detalla.

En virtud de la multiplicidad de peticiones formuladas por la accionante y la complejidad atinente a la cuestión debatida, procederé a analizar pormenorizadamente cada una de las pretensiones que constituyen el objeto de la presente demanda.

V.a En primer lugar, respecto a la solicitud de la actora para que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. **cese en el uso de las marcas de La Liga Nacional de Fútbol Profesional así como de otros signos distintivos confundibles con la misma**, deviene necesario esclarecer, en un primer orden, si el derecho a la libre expresión habilita la utilización de la marca del espectáculo deportivo para transmitir información y, en su caso, determinar puntualmente si ese uso por parte de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. fue o no indebido.

A tal fin, importa recordar que en el año 2005 se sancionó la ley 26.032 que establece que *“la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”* (cnfr. art. 1) y que dicha garantía se





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

encuentra consagrada en los arts. 14, 32 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, remitiendo este último asimismo a la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, es dable ponderar que la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero ha tenido oportunidad de resolver que la información deportiva o destinada al consumo de los seguidores de los distintos equipos deportivos se encuentra tutelada por la libertad de expresión toda vez que, aún en su forma más básica, constituye diseminación de información, cuestión que se encuentra comprendida en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que la libertad de pensamiento y expresión comprende *“la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”* (cnfr. CNCCFed., Sala III, causa n° 7490/98 del 17/03/05).

Sentado ello, corresponde entonces analizar si el derecho a la libre expresión comprende o no la utilización de la marca del espectáculo deportivo para transmitir información.

Según la jurisprudencia del fuero, la tutela judicial del derecho marcario no debe obstaculizar la libertad de expresión (cnfr. CNCCFed Sala II, causa N° 2947/08, del 21/11/2008).

La Excma. Cámara de Apelaciones del fuero se ha pronunciado en el marco de contiendas similares a la que aquí se trata y ha establecido que aquellas pretensiones que tiendan a limitar la libertad de expresión en razón de la inclusión de signos marcarios deben ser



rechazadas toda vez que ese uso no tiene funciones distintivas y escapa así a los derechos del titular de marca. Este es el motivo por el cual muchas publicaciones argentinas y extranjeras que informan sobre los resultados de los campeonatos, sobre la vida de los jugadores y hasta sobre los gustos de los seguidores de los distintos equipos, utilizan los signos marcarios de las instituciones deportivas sin violentar la ley de marcas (*cnfr. CNCCFed., Sala III, causa n° 7490/98 del 17/03/05*).

Asimismo, corresponde tener en cuenta que, si bien el registro de una marca le confiere a su titular un derecho exclusivo de uso sobre los bienes o servicios especificados en la solicitud, esto no implica una apropiación absoluta del signo, sino que supone la posibilidad por parte del titular de la marca de excluir a terceros no autorizados de ciertos actos que interfieran con su ámbito de exclusividad. Así, por ejemplo, el derecho sobre una marca no impide la plena licitud de una serie de actos. (*cnfr. CNCCFed., Sala III, causa n° 7490/98 del 17/03/05*).

En base a lo expuesto, cabe concluir que la utilización de signos marcarios en publicaciones está protegida por el derecho a la libertad de expresión, en la medida en que tal utilización consista básicamente en la expresión de ideas, opiniones o juicios (*cnfr. Bertone, L. y Cabanellas De Las Cuevas, G. "Derecho de Marcas 2" Marcas designaciones y nombres comerciales Ed Heliasta, Bs. As. 2003 y jurisprudencia americana por él citada*).

En consecuencia, **corresponde a continuación determinar puntualmente si el ejercicio de la libertad de expresión**





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

por parte de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., en pos de informar acerca de espectáculos deportivos organizados por La Liga, configuró o no un uso indebido de sus marcas.

Así las cosas, es dable ponderar que el denominador común de todo acto violatorio es la confusión: si hay posibilidad de confusión hay violación de exclusividad. La confusión comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente (Cnfr. CNCCFed, Sala II, Causa n° 4527/2019 del 04/06/2024)

Bajo esta tesitura, corresponde tener en cuenta, en primer lugar, que la actividad que lleva a cabo cada una de las litigantes se encuentra palmariamente delimitada: mientras que La Liga se dedica a la organización y difusión de partidos de fútbol profesional de los campeonatos de Primera y Segunda División españoles, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. publica en sus sitios periodísticos (www.clarin.com y www.ole.com.ar), en lo atinente al caso, fragmentos de los partidos del campeonato español, entre otros.

Por otro lado, considero procedente analizar los signos de los litigantes:

Actora:



Demandada:



En base a las imágenes que anteceden, que surgen en el caso de LaLiga del registro de marca ante el INPI (*cnfr. prueba informativa producida mediante [DEOX incorporado el 02/11/2022](#)*) y en el caso de la demandada, de los dominios indicados en autos (www.clarin.com y www.ole.com.ar), es inferible que los logos, diseños y tipografías de ambos signos son notoriamente diferenciables. Ello, por lo tanto, permite inferir que el público lector de Clarín y de Olé que accede a sus respectivos sitios digitales, es consciente de que su consumo está dirigido a noticias de dichos sitios y no de algún otro relacionado con La Liga.

En consecuencia, estimo que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor, en virtud de que quienes se dirigen a la actora lo hacen con el objetivo de acceder a la reproducción completa de los partidos, mientras que quienes visitan los sitios de la demandada lo hacen en busca de noticias o información sobre acontecimientos deportivos.

Asimismo, considero que la accionada no hizo uso de las marcas de LaLiga con la intención de incrementar la comercialización de los productos que ofrece, es decir que no estuvo orientada a obtener un rédito comercial de marcas ajenas cuyos derechos no posee. Por el contrario, las publicaciones efectuadas por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. respecto de lo acontecido en el campeonato de fútbol español sólo forman parte del conjunto global de las noticias de índole deportiva que se transmiten en sus sitios digitales (*Cnfr. CNCCFed, Sala II, Causa n° 4527/2019 del 04/06/2024*).

En consecuencia, toda vez que esta conducta se encuentra amparada por la garantía constitucional que protege la libertad de





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

prensa, **estimo que la demandada ha hecho un uso de las marcas de la actora para informar sobre los acontecimientos de los espectáculos deportivos organizados por La Liga Nacional de Fútbol Profesional, sin generar confusión en el público consumidor, por lo que debe ser rechazada la pretensión aquí tratada.**

V.b Resuelto lo que antecede, corresponde a continuación pronunciarme respecto de la solicitud formulada por La Liga para **que la accionada cese en el uso, reproducción no autorizada, fijación y retransmisión en internet de sus emisiones y en la comunicación al público de las mismas por considerarlo violatorio de sus derechos conexos.**

A tal fin, importa señalar que, toda vez que el servicio que presta Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. en los sitios web indicados (www.clarin.com y www.ole.com.ar) es de comunicación digital, resulta aplicable la ley 26.522. Dicha normativa tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; quedando comprendidas todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él (*cnfr. art. 1 de la citada norma*).

Bajo esta tesitura, estimo necesario destacar una serie de elementos que surgen del articulado de la ley 26.522 y debo señalar que, en todos los casos, el destacado me pertenece.



Ello sentado, importa señalar que, de la nota al artículo 1 previamente citado, surge que:

- En cuanto al destino de la norma en cuestión se establece que el mismo *“atiende a la previsión legal de los servicios de comunicación audiovisual como una realidad más abarcativa que la restringida emergente del concepto de radiodifusión, toda vez que las tendencias legiferantes en el conjunto de los países no solo se dedican a contemplar a las instancias destinadas a las condiciones de los medios en tanto emisores últimos frente al público, sino también otras circunstancias de orden de políticas públicas regulatorias y de promoción del derecho a la información y al aprovechamiento y alfabetización tecnológica **superando los criterios basados en la sola previsión del soporte técnico**”*.

- Asimismo, se aclara que, en el entendimiento previamente citado, se siguieron aquellos parámetros comparados que lucen como con mayor profundidad y avance, entre ellos, la propuesta para la revisión de la directiva TVSF (Televisión sin Fronteras) publicada por la Comisión Europea el 13/12/2005, la cual *“se trata de una evolución de la directiva actual a una directiva de servicios de medios audiovisuales **independiente de la tecnología implementada**”*.

- Se postula que *“**Contenidos audiovisuales idénticos o similares deben ser reglamentados por el mismo marco regulatorio, independientemente de la tecnología de transmisión. El reglamento debe depender –dice la Directiva- solamente de la influencia sobre la opinión pública y no de su tecnología de transmisión**”*.

- Se invoca el plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (C.M.S.I.), que en su apartado 9 establece





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

que *“los medios de comunicación, **en todas sus modalidades y regímenes de propiedad**, tienen también un cometido indispensable como actores en el desarrollo de la sociedad de la información y se considera que **son un importante contribuyente a la libertad de expresión y la pluralidad de la información.**”*

A su turno, el art. 2, atinente al carácter y alcance de la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual, y el art. 3, referente a sus objetivos, refieren en su respectiva nota a textos internacionales de derechos humanos vinculados a la libertad de expresión, en razón de que con ellos se alinean los objetivos de la ley en cuestión.

Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención UNESCO de Diversidad Cultural, la Declaración de Principios de Octubre de 2000 y la Resolución del Parlamento Europeo sobre el peligro que corre en la UE, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información (*apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales*) (*2003/2237(INI)*). Esta última dispone que *“**el concepto de medios de comunicación debe definirse de nuevo debido a la convergencia, la interoperabilidad y la mundialización; sin embargo, la convergencia tecnológica y el aumento de los servicios a través de Internet, los medios digitales, por satélite, por cable y otros medios no deben tener como resultado una ‘convergencia’ de contenidos; los aspectos esenciales son la libertad de elección del consumidor y el pluralismo de los contenidos, más que el pluralismo de la propiedad o los servicios.**”*

Por su parte, el art. 4 define la comunicación audiovisual, como la *“actividad cultural cuya responsabilidad editorial corresponde a*



*un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar programas o contenidos, sobre la base de un horario de programación, con el objeto de informar, entretener o educar al público en general **a través de redes de comunicación electrónicas**. Comprende la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores móviles así, como también servicios de radiodifusión sonora, **independientemente del soporte utilizado o por servicio satelital; con o sin suscripción en cualquiera de los casos**”*

Bajo esta tesitura, sea que se interprete el término “comprende” utilizado al comienzo de la última oración de manera inclusiva de los servicios que la norma enumera a título meramente enunciativo, o bien en forma excluyente de otros, lo cierto es que la norma es clara en cuanto a que queda incluida en su seno la comunicación vía satélite, esto es, como su propio nombre lo indica, la comunicación que utiliza un satélite como parte clave del sistema y que permite la transferencia de datos en tiempo real, independientemente de la distancia entre las partes involucradas (*Cnfr. CCCFed, Sala II, Causa n° 4527/2019 del 04/06/2024*).

En ese sentido, resulta menester tener en cuenta que la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada el 16 de diciembre de 2014 y complementaria de la ley 26.522, declara en su artículo primero de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados. Asimismo, postula que su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Su segundo artículo establece como finalidad -entre otras cosas- garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, y reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica.

Lo dispuesto en los diversos cuerpos normativos citados es consonante con una realidad efectiva en la que la sostenida evolución de la tecnología hace impostergable una redefinición del concepto y del alcance de los medios de comunicación audiovisual por lo que, en base a lo reseñado, **no cabe sino dar por cierto que los medios de comunicación tradicionales resultan equiparables a aquellos que comunican mediante el uso de nuevas tecnologías, como lo es internet.**

Sentado ello, en cuanto particularmente a la pretensión aquí tratada, deviene pertinente recordar lo dispuesto en el Capítulo VII de la ley 26.522 que versa acerca del derecho al acceso a los contenidos de interés relevante.

El artículo 77 dispone que *"Se garantiza el derecho al acceso universal —a través de los servicios de comunicación audiovisual— a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad."* En este sentido, estimo menester dejar sentado que la noción de "servicios de comunicación audiovisual" incluida en el artículo citado, debe ser interpretada en consonancia con el alcance y sentido que ha sido expuesto en los párrafos que anteceden.



Por su parte, el artículo 78 establece *“Para la inclusión en el listado de acontecimientos de interés general deberán tenerse en cuenta, al menos, los siguientes criterios: a) Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta; b) Que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión; c) Que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”*

El artículo 80, a su turno, postula que *“La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información. Tal situación de restricción y la concentración de los derechos de exclusividad no deben condicionar el normal desarrollo de la competición ni afectar la estabilidad financiera e independencia de los clubes. Para hacer efectivos tales derechos, los titulares de emisoras de radio o televisión dispondrán de libre acceso a los recintos cerrados donde vayan a producirse los mismos. **El ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos libremente elegidos en programas informativos no estarán sujetos a contraprestación económica cuando se emitan por televisión, y tengan una duración máxima de tres (3) minutos por cada acontecimiento o, en su caso, competición deportiva, y no podrán transmitirse en directo.** Los espacios informativos radiofónicos no estarán sujetos a las limitaciones de tiempo y de directo contempladas*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

en el párrafo anterior. La retransmisión o emisión total o parcial por emisoras de radio de acontecimientos deportivos no podrá ser objeto de derechos exclusivos”

La nota a los artículos citados precedentemente expone que se toman como fuentes los principios y regulaciones que sobre la materia establecen la reciente Directiva Europea No 65/2007, así como ley 21/1997, del 3 de julio, reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos de España, y resoluciones de tribunales de defensa de la competencia, incluidos los antecedentes de la propia Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la Argentina.

Asimismo, dicha nota dispone que *“la existencia de derechos exclusivos acordados entre particulares trae aparejada no sólo la exclusión de parte de la población al pleno ejercicio del derecho de acceso sino, además, una potencial restricción del mercado, en cuanto impiden la concurrencia de otros actores y, por ende, restringen irrazonablemente las vías de emisión y retransmisión de este tipo de eventos.”*

Refiere además que ***“es importante señalar la relevancia que tienen para la población este tipo de acontecimientos, en particular los de naturaleza deportiva, siendo función del Estado articular los mecanismos para que este derecho al acceso no implique en su ejercicio una afectación del desarrollo del evento o bien una afectación patrimonial de las entidades que deben facilitar los medios para permitir estas emisiones o retransmisiones. Por lo cual, en este capítulo no sólo se da prevalencia al derecho a la información por sobre cualquier derecho exclusivo que pudiera ser alegado, sino***



que además se establecen garantías de gratuidad para determinados tipos de transmisiones”

Ahora bien, en el sub lite la demandante arguye que, de acuerdo con lo regulado por la autoridad correspondiente en las distintas Resoluciones a lo largo de los años, los eventos deportivos identificados como “acontecimientos de interés general” son aquellos partidos organizados a nivel nacional, en los cuales se vean involucrados equipos nacionales o aquellos organizados por entidades internacionales en los que participa la selección nacional.

Aduce que no existe excepción alguna en la legislación argentina que alcance a sus derechos, por medio de la cual se justifique el accionar de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., toda vez que los eventos en cuestión no encuadran dentro de los llamados “acontecimientos de interés general” por tratarse el Campeonato de La Liga Nacional de Fútbol Profesional de un torneo local de España.

Asevera que los partidos del Campeonato español no puedan verse amparados en el supuesto de información del artículo 80, debido a que se estaría regulando sobre un derecho extranjero, sobre el cual no tiene jurisdicción el legislador argentino ni el ente responsable de regular las comunicaciones, por lo que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. no puede alegar excepción alguna para justificar su accionar.

Así las cosas, en cuanto a la inclusión de su contenido en la categoría de “acontecimiento de interés general”, cabe recordar que el artículo 77 establece que *“Se garantiza el derecho al acceso universal —a través de los servicios de comunicación audiovisual— a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

y que el 78 dispone los criterios que deberán tenerse en cuenta para que un acontecimiento sea considerado como de interés general.

En base a ello, estimo prudente pronunciarme ante el posible interrogante que pueda surgir en virtud del uso del término "*a/ menos*" en la letra del artículo 78, respecto a si se requiere que un acontecimiento cumpla simultáneamente con todos los requisitos (inc. a b y c) para ser considerado de interés general o basta con que cumpla alguno de ellos.

A mi juicio, la terminología empleada no implica una connotación acumulativa o taxativa, sino que propone un marco orientativo a los fines de evaluar cada caso en particular. En otras palabras, la conjunción de los tres criterios en forma simultánea respecto a un hecho determinado, no se configura como condición inexcusable para su respectiva consideración como acontecimiento de interés general, sin perjuicio de su respectiva inclusión -o no- en el listado pertinente.

Bajo esta tesitura, tras analizar si los eventos deportivos organizados por la actora despiertan atención de relevancia sobre la audiencia, considero que no es posible poner en duda una respuesta positiva: es mundialmente conocido el fanatismo imperante en la República Argentina por el fútbol y, consecuentemente, sobre los eventos y personajes vinculados. La propia normativa nacional, conforme al articulado y sus respectivas notas citados precedentemente, destaca "*la relevancia que tienen para la población este tipo de acontecimientos, en particular los de naturaleza deportiva*".

Estimo, asimismo, que la atención de relevancia sobre la audiencia que despiertan los acontecimientos del caso se encuentra



estrechamente vinculada con la respuesta al punto que postula que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de **un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa.**

En ese sentido, basta aplicar la metodología implementada por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero en la causa n°4527/2019 del 04/06/2024 y proceder a consultar las noticias periodísticas publicadas durante los últimos años en torno al campeonato en cuestión a fin de observar la significativa participación de jugadores argentinos.

Sólo por citar unos pocos ejemplos, cabe reseñar los siguientes artículos periodísticos:

- *“Con mucha presencia argentina, arranca La Liga de España”* <https://www.tycsports.com/espana/la-liga/con-mucha-presencia-argentina-arranca-la-liga-de-espana-id602263.html>: allí el sitio TyCSports informa con fecha 15/08/2024 que *“La Liga de España vuelve al ruedo este jueves con los dos primeros partidos de la primera jornada de un certamen que contará con la participación de 25 argentinos, 24 futbolistas y un entrenador.”*

- *“Los argentinos que disputarán La Liga Nacional de Fútbol Profesional 2024/25”*: https://www.espn.com.ar/futbol/espana/nota/_/id/14043670/los-argentinos-que-disputaran-la-liga-2024-25-futbol-espanol: allí el sitio ESPN informa con fecha 15/08/2024 que *“Son un total de 22 argentinos en la actualidad”*

- *“Todos los argentinos que disputarán la liga 2023-2024”* <https://www.elgrafico.com.ar/articulo/futbol-europeo/68165/todos-los-argentinos-que-disputaran-la-liga-2023-2024>: allí El Gráfico informa *“la*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

participación de 25 futbolistas argentinos y con Diego "Cholo" Simeone como único entrenador"

- "¿Qué jugadores argentinos salieron campeones en La Liga de España?" <https://bolavip.com/europa/Jugadores-argentinos-campeones-de-La-Liga-de-Espana-como-Diego-Simeone-y-Angel-Correa-del-A Atletico-de-Madrid-F22-20210522-0036.html> allí el sitio Bola Vip reseña jugadores argentinos que salieron campeones de La Liga de España entre los que se encuentran jugadores de extrema relevancia nacional como Lionel Messi y Javier Mascherano.

- "Empieza La Liga española: sin Messi pero con muchos argentinos" <https://www.minutouno.com/deportes/argentinos/empieza-la-liga-espanola-messi-pero-muchos-n5249292> allí el sitio web Minuto Uno informa el 12/08/2021 *"La Liga española abrirá mañana su temporada 2021/22 sin Lionel Messi, el máximo goleador de la historia, pero con fuerte dominio de argentinos repartidos entre los 20 equipos: dos entrenadores y 28 futbolistas"*

- "Liga de España: quiénes son los 35 jugadores argentinos que competirán por el título" <https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/liga-de-espana-quienes-son-los-35-jugadores-argentinos-que-competiciran-por-el-titulo-nid2054142/> allí el sitio web de La Nación informa el 17/08/2017 que *"Desde Lionel Messi (Barcelona) hasta el DT Eduardo Berizzo, serán 38 los representantes de nuestro país que animarán el certamen entre futbolistas y entrenadores"*

- "Argentinos a la conquista del fútbol español" <https://tntsports.com.ar/internacional/Argentinos-a-la-conquista-del-futbol-espanol-20200608-0005.html> allí el sitio web TNT Sports informa el



08/06/2020 que *“Argentina es el principal proveedor de jugadores en la península Ibérica, alrededor de 600 futbolistas criollos han pasado por la competición española.”*

En base a lo hasta ahora expuesto, corroborado el criterio dispuesto en el art. 77 de la ley 26.522, es dable ponderar la aplicación de lo dispuesto en el art. 80 de dicha ley.

En atención al término *“televisión”* incluido en el texto de dicha norma, considero necesario remitirme a todo lo expuesto al comienzo del presente considerando, particularmente a lo citado de la nota al art. 1 de la ley 26.22 que invoca que ***“Contenidos audiovisuales idénticos o similares deben ser reglamentados por el mismo marco regulatorio, independientemente de la tecnología de transmisión”*** para así colegir que, en vistas del espíritu de la ley 26.522 y lo hasta aquí expuesto al respecto, el soporte en el que se desarrolla la función periodística de la demandada -el ámbito digital, ya sea sus sitios web como la red social llamada en su momento “Twitter”- no puede configurar un motivo de restricción para la aplicación de la normativa en cuestión.

Por su parte, es dable ponderar que la misma refiere al ejercicio del derecho al acceso a los estadios para elaborar extractos informativos, es decir, para obtener la noticia y generar el respectivo contenido con elementos técnicos propios. No se refiere a un supuesto como el que se configura en autos, de utilización de imágenes obtenidas por un tercero o de su titularidad para ser destinadas a un fin informativo.

Sin embargo, la solución no puede ser distinta toda vez que si el límite temporal de tres (3) minutos indicado existe cuando quien se vale de las imágenes es el que las ha tomado haciendo uso del derecho de acceso a los recintos deportivos cerrados, con igual y hasta tal vez





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

con mayor razón la restricción debe existir si de lo que se trata es del uso de imágenes que no son de obtención propia sino de origen ajeno (*Cnfr. CNCom, Sala D, causa 75490/2003 del 30/06/2014*)

En este entendimiento es que cabe colegir que un uso de imágenes cuya duración exceda los tres (3) minutos implicaría una transgresión legal.

En consecuencia, en base a los fundamentos normativos esgrimidos, la duración de los extractos libremente elegidos y el hecho de que el contenido no se transmita en directo se configuran como elementos decisivos en la contienda que aquí se presenta.

Sentado ello, a los fines de analizar cómo se configuran los factores presentados precedentemente en los hechos del caso, cabe remitirse a la prueba producida en autos.

En primer lugar, cabe dejar sentado que no se encuentra controvertido que la transmisión efectuada por la demandada es en diferido, es decir, la accionada no transmite en directo los contenidos de la actora.

En ese sentido, importa señalar que los antecedentes jurisprudenciales referidos por la accionante a lo largo de su escrito de inicio, versan en su mayoría sobre casos en los que los demandados transmitían o transmitieron los contenidos por ella producidos en forma directa y total, supuesto que no se configura en autos. Lo mismo sucede con las entidades oficiadas (DirecTV y ESPN) quiénes informaron que las licencias de derechos de transmisión que poseen son respecto de los partidos del Campeonato de primera y segunda división de España,



entendiendo por partido la totalidad de dicho evento y no solo fragmentos del mismo (*Cnfr. contestaciones de oficio presentadas el [16/09/2022](#) y el [21/09/2022](#)*).

En cuanto a la duración de los extractos libremente elegidos, por un lado es dable ponderar que, de la documentación acompañada al escrito de inicio dónde se observan capturas de pantalla de los vídeos que la accionada habría publicado en sus sitios www.clarin.com y www.ole.com.ar, surge que algunos de los videos capturados no informan su duración mientras que otros no exceden los tres minutos o bien muestran el tiempo restante de reproducción y no la duración completa del video. Lo mismo sucede con las capturas de pantalla de videos que surgen de la documentación acompañada a la denuncia de hecho nuevo del 29/07/2020.

Cabe destacar que los enlaces que surgen de las actas acompañadas a la ampliación de demanda y de la denuncia de hecho nuevo se encuentran inaccesibles.

Por su parte, en el [informe pericial informático](#) presentado en autos el 02/05/2022, la experta comienza explicando la metodología aplicada al realizar la pericia y luego da respuesta a los puntos planteados por la actora. De dicho dictamen se desprende la efectiva utilización por parte de la accionada de los vídeos de espectáculos deportivos, cuyos derechos de explotación son de titularidad de la actora. Sin embargo, en lo que aquí interesa destacar, la experta no detalla la duración de cada uno de dichos videos disponibles en los sitios web de la demandada toda vez que dicha cuestión no ha sido sometida a examen por la demandante. En ese sentido, importa señalar que la accionada sí ha solicitado mediante el ofrecimiento del punto pericial informático ii que





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

la experta determine la duración de los extractos, más no ha instado la producción de dicha prueba por lo que fue declarada negligente el 21/05/2024.

Por último, las actas notariales acompañadas al Anexo X del escrito de demanda, las cuales pese a haber sido desconocidas en la contestación de demanda, no fueran impugnadas en los términos del art. 395 del CPCCN, incluyen en su foliatura dos CDs que contienen, según allí consta, los videos que la demandada habría publicado en sus sitios web. Tras haber intentado reproducirlos en el juzgado a mi cargo, dejo sentado que uno de ellos fue de imposible reproducción mientras que del otro surgen extractos de partidos del campeonato de la liga cuya duración en ningún caso excede los 3 minutos.

En consecuencia, siendo que el uso indebido por parte de la accionada se configuraría en el caso de transmitir los contenidos en directo o exceder la duración de tres minutos prevista por el art. 80 de la ley 26.522, teniendo en cuenta las constancias obrantes en la causa que revisten mayor fuerza probatoria para resolver la presente cuestión, es decir, los CDs que conforman las actas notariales señaladas precedentemente, cabe concluir que el comportamiento de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. se encuentra previsto en las excepciones dispuestas en la ley citada, toda vez que se trata de la difusión de un contenido con fines informativos en el ámbito de un medio periodístico y consistente en extractos no transmitidos en directo y cuya duración no excede los tres minutos.

Consecuentemente, no es posible concluir que la demandada haya incurrido en la transgresión legal que acusa la actora.



#33239021#460819138#20250717130120972

Asimismo, conviene señalar, a los fines de dar una respuesta integral a los planteos formulados por la demandante, que las resoluciones que cita en el anexo V de su escrito de demanda no impiden la conclusión arribada, toda vez que los listados de acontecimientos deportivos de interés relevante oportunamente elaborados tienen como objeto garantizar su emisión en directo y en forma total en televisión abierta en todo el territorio nacional (*cnfr. art. 1 de la Resolución N° 78/13 del 28/01/13*), supuesto que no es el que se verifica en autos (*cnfr. CCCFed, Sala II, Causa n° 4527/2019 del 04/06/2024*).

En tales condiciones, **estimo que debe rechazarse la solicitud de la accionante que implica que la demandada cese en la reproducción de las emisiones de los espectáculos deportivos de La Liga.**

V.c. Por último, corresponde pronunciarme acerca de la pretensión de la accionante consistente en que se ordene el cese de actos de competencia desleal por parte de la accionada.

A tal fin, resulta oportuno recordar que la competencia desleal se configura cuando un sujeto, utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustrae, utiliza o explota un derecho comercial o industrial perteneciente a otro, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél. En ese sentido, el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad (*cnfr. CNCCFed., Sala I, causa n° 8721/06 del 24/06/16*).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Sentado ello, debe tenerse en cuenta que para que una conducta sea encuadrable en el concepto de competencia desleal, es requisito indispensable que exista una efectiva competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal (*cnfr. CNCCFed., Sala I, causa n° 8721/06 del 24/06/16*).

En cuanto a la accionada, del relato de los hechos efectuado por la propia actora surge que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. se trata de una empresa vinculada a los medios de comunicación y a la función periodística e informativa (*cnfr. punto 4.2 del escrito de demanda*).

Por su parte, La Liga es una asociación deportiva integrada por todas las sociedades anónimas deportivas y clubes de fútbol de Primera y Segunda División de España que participan en competencias oficiales profesionales de fútbol, de ella depende la organización de las competiciones de fútbol locales de España y es la única titular de las facultades de comercialización de los derechos de explotación de sus contenidos audiovisuales (*cnfr. punto 4.1 del libelo inicial*).

Es en base a lo reseñado que es posible determinar las actividades desarrolladas por las partes e inferir la notoria diferencia entre ellas.

Sumado a ello, la ausencia de uso indebido de la marca de LaLiga y de propiedad intelectual ajena (*cnfr. lo decidido en los considerandos V.a y v.b*), excluye la posibilidad de considerar la actitud



de la demandada como contraria a las buenas costumbres en la materia en cuestión.

En consecuencia, **estimo que la accionada no ha incurrido en conductas que puedan configurar actos de competencia desleal.**

VI. En atención a la foma en la que se decide, corresponde rechazar el pedido de publicación de la sentencia conforme al art. 34 “in fine”, ley 22.362, solicitado por la actora.

VII. En cuanto a las costas, se imponen las costas por su orden, en atención a la complejidad y novedad de la cuestión (*cnfr. art. 68, segunda parte del CPCCN*) (*Cnfr. CCCFed, Sala II, Causa n° 4527/2019 del 04/06/2024*).

Por todo lo expuesto, **RESUELVO: 1) Rechazando la demanda** deducida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. **2) Imponiendo las costas del juicio** por su orden (*cnfr. art. 68, segunda parte, del CPCCN*).

En virtud de que en las presentes actuaciones las tareas correspondientes al proceso fueron realizadas bajo la vigencia de la Ley 27.423 corresponde efectuar la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes de acuerdo a las pautas allí establecidas.

Sentado ello, regulo los honorarios de la dirección letrada y representación de la demandada, **Dr. CARLOS MARIA DEL CAMPILLO** en **82,5 UMAS** -equivalentes a la fecha a la suma de **SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS PESOS (\$6.039.330)-** y **Dr. NICOLAS SERGIO NOVOA** en **33 UMAS** -equivalentes a la fecha a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS**





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

PESOS (\$2.415.732)-; y los del letrado de la actora, **Dr. PABLO ANDRÉS PALAZZI** en **80,85 UMAS** -equivalente a la fecha a la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 40/100 (\$5.918.543,40)-** (*cnfr. arts. 14, 16, 19, 20, 21, 26 y 29 de la citada ley*).

Por su parte, habida cuenta las tareas desempeñadas en el incidente resuelto el 11/10/2019 y en aquel resuelto el 16/04/2021, con costas a cargo de la demandada, regulo los honorarios de la representación y dirección letrada de la parte actora, **Dr. PABLO ANDRES PALAZZI** en **15,4 UMA** –equivalentes a la fecha a la suma de **UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 70/100 (\$1.127.341,60)-**, en razón de **7,7 UMA** por cada una de las incidencias indicadas al inicio del presente párrafo (*cnfr. art. 47 de la citada ley*).

Con respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, admitida en el presente decisorio, habida cuenta las tareas desempeñadas en dicho incidente y teniendo en cuenta que las costas del mismo se impusieron a la accionante, regulo los honorarios de la representación y dirección letrada de la parte demandada en la suma total de **7 UMA** –equivalentes a la fecha a las sumas de **QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$512.428)-**, en razón de **4,75 UMA** al **Dr. NICOLAS SERGIO NOVOA** y **2,75 UMA** al **Dr. DEL CAMPILLO** (*cnfr. art. 47 de la citada ley*).

Por su parte, atendiendo al mérito, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada en autos, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad pericial cumplida, y ponderando en lo pertinente las pautas observadas habitualmente en supuestos análogos



por la Excma. Cámara de este fuero, regulo los honorarios de la perito informática **CECILIA BEATRIZ VERA** en **6 UMA** equivalentes a la fecha a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$439.224)** (cnfr. arts. 16, 19, 58 y 60 de la ley 27.423).

Fíjense los honorarios de la mediadora, **Dra. SILVINA FEDRIZZI** en **20 UHOM**, equivalentes a la fecha a la suma de **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$198.400)** conforme lo dispuesto por el Decreto N° 2536/2015, inc h).

Regístrese, notifíquese a las partes, a la mediadora y la perito intervinientes y, oportunamente, archívese.

